

1531060-48.2019.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... fiscal e com a carga roubada não estava presente nos roubos.

Já o policial Paulo César ao ser ouvido perante a autoridade policial a fls. 02, ressaltou que após serem avisados via "disque denuncia", sobre o envolvimento do réu, TIAGO, vulgo "Soldado", na prática de roubos de carga, e de posse do endereço do denunciado, para lá se dirigiram e lograram êxito em abordar o TIAGO e, após ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1531060-48.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1531060-48.2019.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TIAGO SOARES DA SILVA ANDRADE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Vistos.

THIAGO SOARES DA SILVA ANDRADE, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 180, §1º, combinado com § 2º e art. 180, "caput", na forma do art. 69, "caput", todos do Código Penal.

Segundo apurado, na manhã de 27 de dezembro de 2019, após o roubo da carga de carnes ocorrido por volta de 7h, em local incerto, nesta cidade e comarca, TIAGO SOARES DA SILVA ANDRADE, qualificado a fl. 32, vulgo "Soldado", recebeu e ocultava em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, ainda que clandestina, 138 caixas de carne representada pelas notas fiscais nº 000.115.450 a 000.115.470, no valor total de R\$ 68.082, 15 (sessenta e oito mil e oitenta e dois reais e quinze centavos), além de uma nota fiscal, nº 000.113.742, no valor de R\$ 2.311,88 (dois mil trezentos e onze reais e oitenta e oito centavos), carga que devia saber ser produto de crime, conforme boletim de ocorrência nº 11871/2019 do 14º DP (fls.19/20), auto de exibição e apreensão de fls.24/25, nota fiscal de fls. 28; carga pertencente à empresa Frigol S.A., que estava sendo transportada pela empresa Transportadora VAB Ltda., sendo que TIAGO SOARES DA SILVA ANDRADE também recebeu em proveito próprio a caminhonete Hyundai/HR HDB, placas EMU4935, pertencente a Leonardo Rodrigues Gualberto, veículo que sabia ser produto de crime, conforme o boletim de ocorrência nº 6957/2019 do 91º DP (fls.21/22), CRLV de fls. 29, e auto de exibição e apreensão.

A denúncia foi recebida o réu foi citado, notificado e apresentou resposta à

acusação.

Mantido o recebimento da denúncia, não sendo o caso de acordo de não persecução penal ou de suspensão condicional do processo, em sede de audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidos as duas vítimas, dois policiais, seis testemunhas de Defesa, e o réu foi interrogado.

A Defesa desistiu da oitiva das duas testemunhas faltantes o que foi devidamente homologado em audiência.

Encerrada a instrução criminal, o Ministério Público buscou a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia.

A Defesa por sua vez, antes de apresentar seus memoriais, requereu o cumprimento de todas as determinações judiciais com a juntada de todos os documentos requeridos e faltantes, e o encaminhamento da mídia ao IC. (fls. 263/265).

Após inúmeros pedidos da Defesa, todos, devidamente analisados e juntado aos autos todos os documentos faltantes as partes foram instadas a se manifestar sendo que o Ministério Público reiterou as alegações finais já apresentadas.

A Defesa, novamente após alegar irregularidades nos atos policiais, enfim se manifestou sobre o mérito e requereu a absolvição do réu por insuficiência probatória e em caso de eventual condenação pugnou pela fixação da pena no mínimo legal, com imposição de regime semiaberto para o cumprimento de pena e ainda a substituição da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Por primeiro, apenas para que nenhuma nulidade seja arguída pela combativa Defesa, notadamente em razão de nova conversão deste julgamento em diligências, requerido a fls. 536/544, verifica-se dos autos que todos os requerimentos foram devidamente analisados e que já foi realizada a perícia requerida, justamente para se garantir ao réu sua ampla e irrestrita defesa, e que como já ressaltado a fls. 365 "eventual violação de dever funcional ou crime perpetrado pelos policiais militares quando da abordagem do réu não é de competência deste Juízo. Aqui, apenas apura-se os fatos narrados na denúncia. Assim, qualquer requerimento, pedido de complementação de informações ou irresignação atinentes à conduta policial deverá ser requerida diretamente em âmbito administrativo ou no Juízo Militar, não devendo mais ser direcionadas a este Juízo, sob pena de tumultuar o processo".

Também não é o caso de realização de nova perícia por outro funcionário do Instituto de Criminalística, já que não trouxe a Defesa aos autos qualquer prova de sua inaptidão para o feito. Devendo consignar-se, novamente que eventuais falhas administrativas devem ser levados ao conhecimento das autoridades competentes para analisa-las.

Pois bem, feitas, mais uma vez, as devidas considerações sobre os pedidos da Defesa, que ficam todos indeferidos por falta de amparo legal e ainda de competência deste juízo criminal, passa-se assim a análise do mérito.

E neste ponto, não obstante as alegações da combativa Promotora de Justiça que atua neste juízo, não há provas concretas de que o réu cometeu os crimes narrados na denúncia.

As duas vítimas, ouvidas em juízo, apenas confessaram que foram roubados e que o caminhão e as cargas que foram encontradas pela polícia eram produtos dos crimes por elas sofridos. Afirmaram que eram vários os roubadores e que a pessoa que foi apreendida pela polícia juntamente com uma nota fiscal e com a carga roubada não estava presente nos roubos.

Já o policial Paulo César ao ser ouvido perante a autoridade policial a fls. 02, ressaltou que após serem avisados via "disque denuncia", sobre o envolvimento do réu, TIAGO, vulgo "Soldado", na prática de roubos de carga, e de posse do endereço do denunciado, para lá se dirigiram e lograram êxito em abordar o TIAGO e, após revista pessoal, nada ilícito foi encontrado em seu poder. Ocorre que, foram encontrados em sua posse uma nota fiscal de grande quantidade de carnes e o certificado de registro e licenciamento de um caminhão Hyundai/HR, placas EMU4935. Indagado sobre tais documentos, Tiago permaneceu em silêncio. Ato contínuo, localizaram o referido caminhão há aproximadamente cinquenta metros do local da abordagem e, novamente questionaram o abordado sobre o veículo, mas ele nada disse.

No compartimento de carga do caminhão localizaram cento e trinta e oito caixas contendo carne. Mantiveram contato com a vítima do roubo da carga, fato registrado no RDO 11874/2019 do 14º Distrito Policial, e apresentaram os fatos junto ao 7º DP. Enquanto as partes eram qualificadas no boletim da PM, receberam a informação de que o Hyundai/HR, placas EMU4935 também teria sido roubado e que os fatos teriam sido registrados no RDO 6957/2019, deste 91º DP, mas não conseguiram contato com a vítima e diante disso o réu foi preso e levado a Delegacia de Polícia para a lavratura do boletim de ocorrência.

Já em juízo, disse que receberam denúncia anônima no sentido de que Thiago e outro indivíduo conhecido como "velho" seriam responsável pelo cometimento de crime de roubo de carga na região da Água Branca. Após pesquisas e identificação dos acusados se dirigiram a região mencionada e abordaram o réu que apresentou nervosismo sendo necessário o uso de algemas. Com o réu foram encontradas notas fiscais de carne e o CRLV de uma HR. Esta HR foi então localizada nas imediações e dentro dela havia uma grande quantidade de carne. Posteriormente tomaram conhecimento de que a carga de carne e o veículo eram produtos de crimes de roubo. Reconheceu o local da abordagem, bem como onde o veículo fora encontrado, nas imagens apresentadas pela Defesa do acusado.

No mesmo sentido foram ainda as declarações do policial Ricardo ouvido em sede administrativa (fls. 03) e em juízo.

As outras testemunhas arroladas pela Defesa, nada trouxeram de concreto sobre os fatos narrados na denúncia, apenas afirmaram que presenciaram o momento em que o réu foi abordado pelos policiais e confirmaram que com ele nada de ilícito foi encontrado.

O réu, por sua vez, negou a prática do crime.

Estas são as provas colhidas e diante delas não há como se presumir que o réu recebeu e ocultou em proveito próprio, no exercício de atividade comercial as 138 caixas de carne que estavam no interior da caminhonete Hyundai/HR HDB.

Isso porque, os dois policiais confirmaram que com o réu nada de ilícito foi encontrado. Eles afirmaram ainda, que o veículo com a carga de carne roubada estava a aproximadamente 50 metros de onde o réu foi encontrado.

Veja-se que em seus depoimentos prestados em sede policial os militares nada relataram acerca das chaves do veículo terem sido encontradas em poder do réu, mas tão somente a nota fiscal das carnes e o documento do veículo, que estava estacionado fechado mais a frente, dentro da comunidade.

Ora, diante das provas colhidas, respeitados os argumentos do douto Promotor de Justiça, para esta julgadora, as provas produzidas em sede de contraditório não nos permite afirmar com certeza que foi o réu recebeu e ocultou as carnes no exercício de atividade comercial, ainda que clandestina e ainda que recebeu em proveito próprio a caminhonete que sequer fora encontrada em seu poder.

Firme é a jurisprudência no sentido de que: "Ainda que válidos os indícios, para o oferecimento da denúncia, se neles não sente o juiz convicção para uma sentença condenatória, deve absolver o réu, pois desde que seja formulável uma hipótese de inocência não é admissível um pronunciamento condenatório. A verossimilhança, por maior que seja não é jamais a verdade e somente esta autoriza uma sentença de condenação. Condenar um possível delinquente é condenar um possível inocente." (TFR Ap 3.909 Rel. Min. WASHINGTON BOLÍVAR DE BRITO - 1ª T. J.5.11.79 Um) (RF 269/335).

E ainda: "Para que subsista uma condenação e, mesmo para que ela seja imposta é preciso que a prova não dê azo a qualquer incerteza, mostrando-se límpida e firme. Qualquer dúvida já compromete o juízo da condenação". (TACRIM - AC - Rel. Juiz Camargo Sampaio - RT 549/348).

Deve-se deixar claro, ainda, que as provas produzidas na fase administrativa, nos termos do disposto no art. 155, do Código de Processo Penal devem ser analisadas e sopesadas com as outras colhidas sob o crivo do contraditório, e tais provas não foram suficientes para embasar a condenação do acusado.

Desse modo, face ao princípio "in dubio pro réu", como o conjunto da prova não autoriza afirmar a autoria do crime, a solução absolutória é que se impõe.

Diante de todo exposto, julgo improcedente a ação penal que a Justiça Pública move

contra o réu e o faço para ABSOLVÊ-LO, das imputações que lhe foram feitas na denúncia, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Transitado em julgado, a presente e feitas as devidas anotações e comunicações de praxe, arquivem-se os autos.
Sem custas diante da natureza da decisão.
P.R.I.C.
São Paulo, 13 de dezembro de 2022.
P.R.I.C.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA